

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Nomor : 001/SPK-MS Sebabi/PB-TBSPTDMA/I/2025

Antara:

PT DWI MITRA ADHIUSAHA

Dengan:

PT. MUSTIKA SEMBULUH

Pada hari ini **Kamis** tanggal **02** bulan **Januari** tahun **Dua ribu Dua Puluh Lima** (02/01/2025) bertempat di **Sampit**, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini:

a) **AKHMAD EDDY** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan dalam kedudukannya selaku Pimpinan Cabang **PT DWI MITRA ADHIUSAHA** yang beralamat di Tamansari Hive Office Lt. 7A Jl. DI Panjaitan KAV. 2 RT 011 RW 011 Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta dan sekaligus bertindak sebagai Pemasok TBS/Supplier TBS yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Status : Pekebun

No. Telp/HP : 085210396600

b) **EDDYSAN** dalam kedudukannya selaku Commercial Head PT. MUSTIKA SEMBULUH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MUSTIKA SEMBULUH yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman KM 62, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, dengan ini **PARA PIHAK** telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit** selanjutnya disebut Perjanjian, dimana **PIHAK PERTAMA** setuju menjual TBS kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju membeli TBS milik **PIHAK PERTAMA** dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal-1

PENGERTIAN/ISTILAH DALAM PERJANJIAN KERJASAMA

1. **TBS** adalah singkatan Tandan Buah Segar.
2. **CPO (Crude Palm Oil)** adalah kandungan minyak yang dihasilkan dari daging/isi buah sawit.

3. **PK (Palm Kernel)** adalah kandungan minyak yang dihasilkan dari biji sawit.
4. **TPH (Tempat Pengumpulan Hasil)** adalah lokasi dan/atau tempat pengumpulan buah sawit hasil panen kebun kelapa sawit.
5. **Rendemen** adalah besaran kandungan minyak inti sawit yang diperoleh dari buah sawit.
6. **PKS adalah Pabrik Kelapa Sawit** milik perusahaan/**PIHAK KEDUA** dan/atau PKS yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **Pemasok TBS** adalah pihak-pihak yang memiliki TBS dan yang telah mendapatkan persetujuan dari perusahaan untuk menjual dan mengirim TBS ke perusahaan/PKS.

Pasal-2 POKOK PERJANJIAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Pemilik Kebun kelapa sawit yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Km 45, Desa Natai Baru Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, luasan kebun 617 Hektar, tahun tanam 2008 s/d 2015. selaku Pemilik Tandan Buah Segar (TBS) serta selaku pemilik TBS yang dibeli oleh **PIHAK PERTAMA** yang berlokasi disekitar kebun kelapa sawit **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyatakan setuju dan/atau bersedia menjual TBS kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima dan membeli TBS milik **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** bersedia mengirim dan/atau menjual TBS kepada **PIHAK KEDUA** dengan memenuhi Kriteria Teknis TBS yang dipersyaratkan oleh PKS **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** menerbitkan dan memberikan dokumen Surat Pengantar Buah (SPB) kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai Bukti Terdaftar sebagai Pemasok TBS dan Bukti Pengiriman TBS ke perusahaan/PKS.
5. Dokumen Surat Pengantar Buah (SPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 2, Perjanjian ini diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan:
 1. SPB memiliki Nomor Serial yang diterbitkan secara berurutan.
 2. SPB diberikan dengan mempertimbangkan Prediksi Jumlah/Volume/Kuantitas TBS yang dapat dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
 3. Jika **PIHAK PERTAMA** terbukti memperjualbelikan dokumen SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 2 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** secara sepihak dapat melakukan pemutusan dan/atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki hak hukum untuk menuntut **PIHAK KEDUA** atas pemutusan dan/atau pembatalan perjanjian tersebut.

Pasal-3

STANDAR KUALITAS (MUTU) TBS YANG DIPERJUALBELIKAN

1. TBS yang dijual oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah TBS dengan mutu sesuai dengan Standar Mutu/Kriteria Matang Panen sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan (standar umum yang berlaku).
2. TBS yang dijual oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** ke PKS milik **PIHAK KEDUA** atau ke PKS lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, adalah TBS yang memenuhi standar kualitas dan/atau standar mutu yang ditetapkan oleh PKS milik **PIHAK KEDUA** dan/atau yang ditetapkan oleh PKS yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, yakni:
 - a) Berat TBS minimal 3 kilogram/tandan.
 - b) Brondolan harus bersih, tidak bercampur tanah/pasir dan kotoran lain.
 - c) TBS harus merupakan buah matang (tidak buah mentah dan tidak buah busuk).
3. Bahwa Berat Janjang Rata-Rata (BJR) dari TBS yang diterima PKS terdiri atas kategori:
 - a) Berat janjang rata-rata 3 s/d 5.99 kg kategori Buah Kecil (BK).
 - b) Berat janjang rata-rata 6 s/d 11.99 kg kategori Buah Sedang (BS).
 - c) Berat janjang rata-rata 12 kg keatas kategori Buah Besar (BB).
4. Tangkai TBS yang tinggal dalam tandan buah tidak melebihi dari 3cm.
5. Untuk memastikan Standar Mutu TBS sesuai dengan ketentuan Standar Mutu TBS yang dapat dibeli oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau yang dapat diterima, maka PKS (**PIHAK KEDUA**) melakukan Sortasi (potongan actual) terhadap seluruh TBS yang dijual oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** ke PKS **PIHAK KEDUA**.

Pasal-4

SORTASI TBS

Untuk mendapatkan Mutu Buah (TBS) berkualitas sesuai Standar yang ditetapkan **PKS PIHAK KEDUA** dan/atau PKS lain yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, berhak sepenuhnya untuk melakukan Sortasi terhadap seluruh TBS yang dijual kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau yang dikirim kepada PKS dengan ketentuan:

1. Sortasi dilakukan oleh Petugas Sortasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Sortasi dilakukan dengan mempedomani standar teknis dan standar mutu TBS yang ditetapkan PKS.
3. Sortasi dan/atau Pemotongan Actual dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Penimbangan terhadap TBS yang layak dan sesuai standar mutu yang ditetapkan PKS hanya dilakukan di Timbangan PKS.

5. TBS yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PKS PIHAK KEDUA** hanya TBS yang dinyatakan layak oleh Petugas Sortasi **PIHAK KEDUA**.
6. Berat (volume) TBS hanya berdasarkan Hasil Timbangan yang dilakukan oleh **PKS PIHAK KEDUA**.
7. Sortasi di **PKS PIHAK KEDUA** dilakukan dengan ketentuan:
 1. Sortasi dilakukan untuk seluruh TBS yang masuk/diterima di PKS.
 2. Jika Hasil Sortasi TBS menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan dengan Standar Mutu TBS yang telah disepakati maka PKS memberitahukan kondisi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dan PKS segera mengembalikan TBS tidak layak tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerimanya dan segera membawa keluar TBS tersebut dari lokasi **PKS PIHAK KEDUA**.

Pasal-5

PENYERAHAN TBS OLEH PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** wajib dan harus mengirim TBS kepada **PIHAK KEDUA** ke lokasi atau PKS yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** yakni **PIHAK KEDUA** ke lokasi atau PKS yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** yakni PKS PT. MUSTIKA SEMBULUH, yang terletak atau berada di Jl. Jend.Sudirman KM 62 Desa Sebabi, Kecamatan Telawang Kab. Kotawaringin Timur, (yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Lokasi Penyerahan TBS).
2.
 - a. **PIHAK PERTAMA** ataupun supir/karyawannya harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menyerahkan TBS kepada **PIHAK KEDUA** di Lokasi Penyerahan yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**.
 - b. Bila **Penjual** mengadakan Kerjasama dengan atau menggunakan jasa **PIHAK KETIGA** dalam mengangkut TBS tersebut ke PKS, maka segala hak dan kewajiban serta resiko yang timbul atas TBS tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **Penjual** sepenuhnya.
 - c. **Penjual** berkewajiban sepenuhnya atas setiap ganti rugi dan/atau kompensasi yang harus dibayar sehubungan dengan atau sebagai akibat dari setiap kecelakaan atas sarana pengangkutannya, karyawannya dan supirnya dan **Penjual** menjamin bahwa **Pembeli** dibebaskan dan tidak akan bertanggung jawab terkait ganti rugi dan/atau kompensasi tersebut baik di dalam Lokasi Penyerahan maupun saat menuju Lokasi Penyerahan.
3. Jika PKS milik **PIHAK KEDUA** tidak dapat menampung dan/atau tidak dapat menerima TBS sebagaimana Perjanjian ini karena adanya alasan teknis, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang PKS yang akan menerima TBS milik **PIHAK PERTAMA**.
4. Penyerahan TBS oleh **PIHAK PERTAMA** ke Lokasi Penyerahan (PKS) yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**, harus mempergunakan Surat Pengantar Buah (SPB) Terdaftar yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dengan Nomor Serial Dokumen

yang tercatat sebagai SPB yang diserahkan resmi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan karenanya PKS hanya akan menerima TBS **PIHAK PERTAMA** jika disertai dengan SPB dimaksud.

5. Seluruh truk atau kendaraan yang akan dipakai oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pengiriman TBS kepada **PIHAK KEDUA**, wajib diinformasikan dan didaftarkan terlebih terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila pada saat penyerahan TBS kepada **PIHAK KEDUA**, truk atau kendaraan yang mengangkut TBS belum pernah diinformasikan dan didaftarkan, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menolak penerimaan TBS dimaksud.
6. Jumlah/Volume atau Kuantitas TBS dihitung berdasarkan Berat TBS setelah Sortasi berdasarkan Laporan/Slip Hasil Timbangan PKS **PIHAK KEDUA** dilokasi penyerahan TBS.
7. TBS yang dinyatakan tidak layak oleh PKS **PIHAK KEDUA**, wajib dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib dan harus menerima TBS tersebut serta membawa (mengangkut) TBS tersebut keluar dari lokasi PKS **PIHAK KEDUA**.

Pasal-6

HARGA TBS DAN PEMBAYARAN TBS PIHAK PERTAMA OLEH PIHAK KEDUA

1. Harga Pembelian TBS disepakati berdasarkan Harga Pasar TBS dengan tetap memperhatikan kondisi pasar secara keseluruhan.
2. Harga Pembelian TBS ditinjau setiap hari setelah mendapatkan closing market CPO dan PK.
3. Pembayaran Pembelian TBS oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran pembelian dilakukan setelah seluruh Jumlah TBS yang dikirim sesuai Perjanjian telah dilakukan berdasarkan berat terima di PKS **PIHAK KEDUA** setelah sortasi/potongan dengan menggunakan timbangan PKS milik **PIHAK KEDUA**.
 - b. Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dilakukan dengan cara **PIHAK KEDUA** mentransfer dan/atau memindahbukukan dana **PIHAK KEDUA** di BANK ke Rekening **PIHAK PERTAMA** di **BANK MANDIRI KC JATINEGARA TIMUR** dengan Nomor Rekening : **006-00-0704639-8**, atas nama **PT DWI MITRA ADHIUSAHA** paling lambat dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen tagihannya kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Dokumen Tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat (3) pasal 6 Perjanjian ini terdiri atas dokumen Invoice/Kwitansi, dokumen Slip Hasil Timbangan, dokumen Surat Pengantar Buah (SPB), dokumen Laporan Hasil Sortasi yang diterbitkan PKS **PIHAK KEDUA**.

h

- d. Pembayaran Pembelian TBS dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** jika seluruh dokumen tagihan yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KEDUA** dinyatakan lengkap.

Pasal-7

PAJAK

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau telah memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Faktur Pajak sesuai kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**, antara lain dan tidak terbatas pada persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi dengan benar (sesuai nomor seri yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)).
 - b. Identitas perusahaan **PIHAK KEDUA** (nama, NPWP, alamat) **harus persis sama** dengan yang tercantum di dalam Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) terakhir.
 - c. Identitas PKP (nama, NPWP, alamat) **harus persis sama** dengan yang tercantum di dalam SPPKP terakhir.
 - d. Apabila identitas **PIHAK PERTAMA** yang tercantum di dalam SPPKP tidak benar, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan perubahan identitas ke KPP **PIHAK PERTAMA** dan mendapatkan SPPKP yang baru.
 - e. Identitas yang tercantum di dalam SPPKP baru, sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d pasal ini, berlaku untuk Faktur Pajak yang diterbitkan setelah tanggal SPPKP baru diterbitkan.
 - f. Nomor urut, Nama Jasa Kena Pajak harus diisi dengan lengkap
 - g. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin harus dicoret yang tidak sesuai dan pencoretan harus benar berdasarkan transaksi.
 - h. Potongan harga dan atau uang muka yang telah diterima harus diisi dan apabila tidak ada, diisi dengan "-“ atau ”0”.
 - i. Nama penandatanganan Faktur Pajak harus sama seperti yang tercantum di dalam Surat Pelaporan Specimen Tanda Tangan Faktur Pajak yang telah dilaporkan ke KPP **PIHAK PERTAMA** sebelum tanggal Faktur Pajak diterbitkan.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kewajibannya sebelum pembayaran dilakukan, tanpa hak **PIHAK PERTAMA** untuk menuntut dalam hal apapun juga terhadap kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Faktur Pajak, **PIHAK PERTAMA** wajib untuk memberikan bukti pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Faktur Pajak tersebut paling lambat akhir bulan berikutnya, yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN yang mencantumkan Faktur Pajak **PIHAK KEDUA**;

- b. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat/Bukti Lapor SPM PPN; dan
- c. Fotokopi Surat Setoran Pajak atas Kurang Bayar PPN yang tercantum di dalam SPM PPN.

Pasal-8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak tanggal **02 Januari 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**, dan Perjanjian ini akan direview secara berkala untuk menentukan kelanjutan Perjanjian ini berikutnya.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib mengirim TBS sesuai Perjanjian ini dan jika selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pengiriman TBS ke **PIHAK KEDUA** tanpa pemberitahuan tertulis dan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pemutusan dan/atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki hak hukum untuk menuntut **PIHAK KEDUA** atas pemutusan dan/atau pembatalan perjanjian tersebut.

Pasal-9

JAMINAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin serta menyatakan bahwa seluruh TBS yang dijual kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau yang dikirim ke PKS adalah TBS hasil produksi kebun milik pribadi **PIHAK PERTAMA** dan kebun milik masyarakat yang dijual ke **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa TBS yang dijual kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau yang dikirim ke PKS **PIHAK KEDUA**:
 - a) Bukan merupakan TBS hasil tindak pidana pencurian atau hasil tindak pidana lainnya.
 - b) Bukan merupakan TBS yang bersumber dari kebun yang dibangun diatas/didalam areal kawasan hutan.
 - c) Bukan merupakan TBS yang bersumber dari kebun yang dibangun dengan perambahan kawasan hutan.
 - d) Bukan merupakan TBS yang berasal dari kebun-kebun kemitraan **PIHAK KEDUA** atau Group Perusahaan **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila ditemukan TBS yang dijual atau dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** adalah TBS yang tidak sesuai dengan ayat (2) diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menolak TBS tersebut dan untuk itu **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tuntutan pidana/perdata dari pihak manapun dan **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian ini.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** terindikasi atau terbukti mengambil (membeli) TBS Plasma milik mitra binaan perusahaan **PIHAK KEDUA** dan/atau Group Perusahaan

PIHAK KEDUA, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberi sanksi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tidak membayar seluruh TBS yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.

5. Jika karena situasi dan kondisi yang ada ternyata TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas telah berada dan/atau telah diterima oleh perusahaan dan/atau PKS, maka **PIHAK PERTAMA** menjamin dan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa perusahaan/PKS, dibebaskan dari segala tuntutan (akibat) hukum yang ada dan karenanya akibat hukum yang ada seluruhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
6. **PIHAK PERTAMA** wajib memastikan dalam memasok TBS selalu mematuhi peraturan serta sistem dan prosedur yang dari waktu-kewaktu yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pembelian TBS dan tidak akan melakukan tindakan yang melawan hukum.
7. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab penuh dalam penyediaan seluruh Alat Pelindung Diri (API) untuk supir kendaraannya dan memastikan bahwa APD tersebut dipakai/digunakan pada saat di lokasi pabrik **PIHAK KEDUA**.

Pasal-10

ASPEK LINGKUNGAN DAN K-3

1. **PIHAK PERTAMA** wajib melengkapi Sopir Kendaraan Angkutan TBS yang dipergunakan untuk mengirim TBS ke PKS **PIHAK KEDUA** termasuk personil lain yang dipergunakan dengan alat kelengkapan Safety (helmet dan safety shoes).
2. Kendaraan Angkutan TBS yang dipergunakan **PIHAK PERTAMA** untuk mengirim TBS ke PKS **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan Jaring Pengaman dan/atau Terpal Standar untuk melindungi TBS dari kemungkinan jatuh/berserakan selama TBS berada didalam Kendaraan Angkutan TBS tersebut.
3. Seluruh personil **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menaati dan mematuhi seluruh ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku dilokasi penyerahan (**PKS PIHAK KEDUA**).
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja atas personil lapangan **PIHAK PERTAMA** di area lokasi penyerahan (**PKS PIHAK KEDUA**), maka **PIHAK KEDUA** melakukan proses Pertolongan Pertama untuk pengobatan yang dilakukan oleh Tim Kesehatan **PIHAK KEDUA** dan seluruh biaya proses pertolongan pertama tersebut menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak yang dinyatakan melakukan kelalaian/bersalah berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan bersama oleh **PARA PIHAK**.
5. Apabila terjadi kecelakaan kerja atas personil **PIHAK PERTAMA** di luar lingkungan lokasi penyerahan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK PERTAMA** dan/atau Personil **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya Kecelakaan Kerja dan/atau yang dapat menyebabkan Pencemaran Lingkungan serta yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di lokasi penyerahan (**PKS PIHAK KEDUA**).

7. **PIHAK PERTAMA** dan/atau Personil **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan:
 - a) Merokok tidak pada tempat yang ditentukan **PKS PIHAK KEDUA**.
 - b) Bergelantungan diatas dan/atau disamping kendaraan angkutan TBS.
 - c) Membawa dan menempatkan Alat Sortasi TBS dengan sembarangan.
8. **PIHAK PERTAMA** dan/atau Personil **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di area lokasi penyerahan (misalnya dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan).
9. Apabila **PIHAK PERTAMA** dan/atau Personil **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk memberi sanksi kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau Personil **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tindakan/kesalahan yang dilakukan pada saat peristiwa/kejadian berlangsung.

Pasal-11

ETIKA/NORMA PELAKSANAAN PERJANJIAN

Untuk membangun kerjasama kemitraan Jual Beli TBS, maka **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya menghargai dan menjunjung tinggi ETIKA KERJA KARYAWAN yang berlaku di perusahaan **PIHAK KEDUA** dan/atau Group Perusahaan **PIHAK KEDUA**, dengan cara sebagai berikut:

10. Tidak menawarkan, menjanjikan dan/atau member hadiah baik berupa uang maupun barang kepada karyawan **PIHAK KEDUA** dengan tujuan apapun.
11. Tidak akan melakukan tindakan apapun untuk mempengaruhi karyawan **PIHAK KEDUA** agar mau bekerjasama yang mengakibatkan persaingan tidak sehat diantara sesama rekan pemasok dan merugikan perusahaan.
12. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan karyawan **PIHAK KEDUA** atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan hukum atau kode etik yang dapat merugikan kepentingan **PIHAK KEDUA**.
13. Tidak akan membujuk, mengajak atau memaksa karyawan **PIHAK KEDUA** untuk bekerjasama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan **PIHAK KEDUA** di dalam penyediaan TBS atau pelaksanaan transaksi jual beli TBS ini.
14. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia mengenai **PIHAK KEDUA** baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali diwajibkan oleh hukum.
15. Melaksanakan upaya-upaya yang sehat dan tidak melanggar hukum untuk memperoleh atau memperpanjang kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan tidak akan melakukan segala bentuk upaya rekayasa atau manipulasi baik terhadap cara kerja, prosedur jual-beli TBS atau prosedur penerimaan TBS di PKS, spesifikasi/golongan TBS berdasarkan tahun tanam dan lain-lain untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar atas kerjasama yang diperoleh dengan **PIHAK KEDUA**.
16. **PIHAK PERTAMA** tidak mempekerjakan karyawan atau tenaga kerja paksa, tenaga kerja hasil perdagangan manusia, dan/atau tenaga kerja anak di bawah umur.

17. Wajib memberikan laporan kepada Pihak Kedua, apabila mengetahui atau menemukan indikasi adanya permintaan hadiah baik berupa uang maupun barang dan indikasi berupa benturan kepentingan lainnya.
18. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima konsekuensi pemutusan kemitraan dan konsekuensi hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap Etika Kerja Karyawan di atas termasuk tidak terbatas pada :
 - a. Pemutusan/pembatalan; dan/atau
 - b. Penghentian penunjukan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Pencoretan **PIHAK PERTAMA** dari daftar rekanan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Penundaan pembayaran sisa tagihan **PIHAK PERTAMA**.

Secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu. Lebih lanjut, **PIHAK PERTAMA** menyatakan dengan ini melepaskan dan atau membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan dari pihak manapun juga mengenai pemutusan/pembatalan dan/atau penundaan pembayaran tersebut.

Pasal-12

FORCE MAJEURE

1. Force Majeure atau Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK** untuk menghindarinya dan terjadinya bukan karena kesalahan/kelalaian **PARA PIHAK**, tetapi tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa seperti terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung merapi, tsunami, angin puting beliung/angin topan yang terjadi atau terjadinya di luar prediksi kemampuan (jangkauan kekuasaan) manusia untuk mengatasinya, terjadinya huru hara massa atau kerusuhan massa atau pemogokan umum di ikuti tindakan anarkis/kriminal, yang nyata-nyata menghambat kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Bahwa Force Majeure atau Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipahami, diakui oleh **PARA PIHAK** sebagai keadaan atau kondisi yang tidak normal yang secara langsung berakibat dan telah menjadi penghambat bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam Perjanjian ini, dan untuk itu **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut pelaksanaan dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak dapat menuntut satu terhadap yang lain atas segala akibat/kerugian yang ditimbulkannya.
3. Apabila terjadi keadaan atau kondisi *Force Majeure*, sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang mengalaminya harus memberitahukan secara tertulis tentang kejadian tersebut kepada pihak terkait lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan atau kondisi *Force Majeure* dan untuk itu **PARA PIHAK** akan bertemu untuk membicarakan mengenai keadaan atau kondisi "Force Majeure" yang terjadi dan akibat serta besarnya pengaruh keadaan atau kondisi *Force Majeure* terhadap Pihak yang secara langsung mengalami dan menghadapi keadaan atau kondisi *Force*

Majeure dan membicarakan upaya-upaya atau langkah-langkah penanggulangan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Pihak yang mengalami dan menghadapi keadaan atau kondisi *Force Majeure* dimaksud, untuk kemudian ditetapkan menjadi Kesepakatan Bersama (dalam bentuk Berita Acara) sehingga upaya/langkah yang dilakukan (disepakati) akan menyelesaikan permasalahan *Force Majeure* yang memuaskan **PARA PIHAK**.

4. Apabila terjadi kerusakan ataupun adanya kegiatan pemeliharaan dan/atau perbaikan PKS yang dapat menyebabkan PKS tidak dapat menerima TBS dari **PIHAK PERTAMA** secara optimal maka pengaturan untuk penerimaan TBS akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal-13

GANTI RUGI

1. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan melindungi **PIHAK KEDUA** dari dan terhadap semua kerugian baik yang berakibat langsung maupun tidak langsung dan/atau kehilangan pendapatan dan/atau kerugian atas potensi untuk memperoleh pendapatan, kerusakan, kewajiban, tindakan, tuntutan, ongkos, biaya (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara dan biaya litigasi lainnya), yang diderita, terjadi atau berakibat kepada **PIHAK KEDUA**(a) karena diakibatkan oleh pelanggaran **PIHAK PERTAMA** atas jaminan **PIHAK PERTAMA**, (b) karena diakibatkan oleh pelanggaran **PIHAK PERTAMA** atas ketentuan dalam Perjanjian ini, atau (c) karena diakibatkan oleh luka pada orang, termasuk kematian, atau kerusakan properti yang diderita oleh pihak ketiga, akibat dari tindakan atau perbuatan atau kelalaian oleh **PIHAK PERTAMA** atau agent, karyawan atau kontraktor dari **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menahan seluruh pembayaran tagihan-tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan memperhitungkan dengan kerugian **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam ayat 12.1 Perjanjian ini. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan hal tersebut maka **PIHAK KEDUA** tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, dan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian ini memberikan kuasa yang tidak dapat di cabut kembali kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemotongan atas tagihan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**. Untuk itu **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala gugatan dan/atau tuntutan baik pidana maupun perdata yang akan timbul dikemudian baik dari **PIHAK PERTAMA** maupun dari pihak manapun dan siapapun juga akibat dilaksanakannya Perjanjian ini.

Pasal-14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah diantara kedua belah pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap tidak dapat dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat akan menyerahkan perkara (perselisihan) yang ada kepada Pengadilan Negeri, dan untuk ini kedua belah pihak memilih tempat domisili hukum yang umum dan tetap pada Pengadilan Negeri di Sampit di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perselisihan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal-15

ADDENDUM PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Sebelum dan sesudah Perjanjian ini ditandatangani, **PARA PIHAK** telah sepakat mengetahui serta memahami isi, maksud dan tujuan Perjanjian ini.

Pasal-16

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh kedua belah pihak, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas validitas (keabsahan) berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
2. Dengan alasan apapun, Perjanjian ini tidak dapat di alihkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini hanya dapat diperbaharui, diubah, ditambah, dikurangi atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang kesemuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Semua dokumen lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dari Perjanjian ini, yang telah dan akan dibuat oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Perjanjian ini.

Para Pihak dengan ini saling menyetujui dan menyepakati bahwa Perjanjian ini diadakan dan dilaksanakan dalam rangka kegiatan Jual Beli TBS diantara **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dilangsungkan dalam bentuk lain yang bertentangan dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal yang tercantum pada awal naskah ini oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) naskah asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, dimana setiap Pihak mendapat 1 (satu) asli naskah Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,


AKHMAD EDDY
PIMPINAN CABANG

PIHAK KEDUA,


EDDYSAN